

1500113-12.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...].
2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500113-12.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500113-12.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019656/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15811092 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 419/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2019656 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAIANE ALINE BRANDAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

DAIANE ALINE BRANDÃO foi denunciada pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21/01/2021, por volta das 21h30min, na Rua Humaitá, nº 1.067, no centro desta cidade, trazia com ela, para fins de tráfico, 1,79g de maconha (1 porção) e 11,31g de cocaína (16 porções), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ocasião em que foi surpreendida por Policiais Civis.

Regularmente notificada (fls. 141), a ré ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 133/134), após o que a denúncia foi recebida, em 27/04/2022 (fls. 143/145). A ré foi citada.

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se a ré ao final. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A Defesa da acusada, por sua vez, teceu ponderação acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 11/12) e de constatação preliminar de substâncias ilícitas (fls. 14), pelas fotografias das porções de droga apreendidas (fls. 13 e 16/17), bem assim pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/103 [maconha e cocaína]).

Autoria e elemento subjetivo também inequívocos.

O Policial Civil Paulo afirmou que, em abordagem da ré, a Policial Christiane encontrou entorpecente na bolsa dela. Na oportunidade, a acusada falou que estava “segurando” uma droga para uma terceira pessoa. O local era um ponto de venda de drogas; e havia investigação de tráfico no local, mas não especificamente da acusada.

A testemunha Daniel disse que foi vizinho da ré entre 2015 a 2021, e não tem ciência de nada que a desabone. No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Maria.

Interrogada em Juízo, a ré disse que estava na posse dos entorpecentes. “Segurou” a droga para outra pessoa, porque receberia uma porção de cocaína e uma de maconha. Foi a única vez que fez isso. Essa terceira pessoa vendia entorpecente.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que a ré cometeu o crime imputado, até porque a confissão judicial dela encontrou plena concordância ou compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Vale dizer, com o firme e coerente depoimento do Policial Civil da Delegacia Especializada que diligenciou no flagrante, pois confirmou o fato exatamente como descrito pela denúncia, bem assim com os sobreditos autos, fotografias e laudo pericial, submetidos que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

Aliás, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] - (STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, a forma em que as drogas foram encontradas (1 porção de maconha e 16 invólucros de cocaína, tudo embalado individualmente, pronto para venda [fotos de fls. 13 e 16/17]), o local da diligência (apontado como sendo ponto de tráfico) e as informações recebidas pela Polícia, convergem, sem espaço para dúvida, à conclusão de que ela se encontrava mesmo praticando a traficância.

Tanto assim que, da análise do conteúdo do telefone celular da ré (fls. 19/22), há ainda o conteúdo, incontroverso, de mensagens (entre a acusada e “Gaby”) que evidencia a venda de droga.

Observe-se, ainda, que o tipo penal analisado (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) descreve várias condutas, sendo classificado como misto alternativo, ou seja, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos-tipo para que o delito se configure. Nesse sentido: [...]. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...] (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020 - destaquei).

Afora isso tudo, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da

decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior circunstância em razão da variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante disso, a pena-base reclama ser exasperada, razão pela qual fixo-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e ao pagamento de 571 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira da ré.

Na segunda fase, em virtude da confissão (CP, art. 65, III, d - pois da versão da ré também foi possível obter-se a verdade essencial da ocorrência penal), aplico o decréscimo de 1/6 como o mais proporcional ao tanto e qualidade da atenuante reconhecida, mas sem total repercussão prática em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas. Presentes os requisitos legais (FA de fls. 38/39 e não havendo provas no sentido de que a ré se dedicasse à atividade ou organização criminosas [v. informação da DISE de fls. 110/113]) do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, o que resulta, como pena final, corporal e pecuniária, em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013), mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014. Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o que apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de DAIANE ALINE BRANDÃO, qualificada nos autos, para condená-la, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação - (artigo 46, § 3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013). Respondendo a este processo em liberdade, a ré assim poderá permanecer em caso de recurso.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo e nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.
Custas e despesas processuais na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.
Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.
Jaú, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA